

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1285/2530

บริษัทธนาคารศรีนคร จำกัด

โจทก์

นางบุญเรือน คุ่มลำไย หรือนางสินี

นาถ คุ่มลำไย

จำเลย

นางบุญเรือน คุ่มลำไย หรือสินีนาถ

คุ่มลำไย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 86 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระหนี้จำนวน 1,400,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบสี่ต่อปี นับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2519 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ ชำระหนี้แทนบริษัทเอม.เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นต้นไปมีกำหนด 5 ปี และให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละสิบสี่ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จ หากจำเลยไม่ชำระ ให้บังคับทรัพย์สินที่จำนอง เมื่อได้เงินสุทธิตัวไม่พอชำระ หนี้ให้โจทก์ ก็ให้บังคับเอากับทรัพย์สินอื่นจนกว่าจะครบ

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถพร้อมกับยื่นคำร้องดัง กล่าว (อันดับ 78,77,79)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 56) ไม่ปรากฏคำสั่งของศาล
อุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าทรัพย์สินที่จำนองมีราคาพอชำระหนี้ต้นเงิน
พร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้หรือไม่พอชำระ
หนี้ ก็ให้จำเลยหาประกันมาวางเพิ่มให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดและเป็นที่
พอใจของศาลชั้นต้น ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าทรัพย์สินที่จำนองมีราคาพอชำระหนี้ต้นเงิน
พร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้หรือไม่พอชำระ
หนี้ ก็ให้จำเลยหาประกันมาวางเพิ่มให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดและเป็นที่
พอใจของศาลชั้นต้น ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-ยนต์ พิรวินิจ-พลจิตต์ ดียืน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ